



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ**

БОГДАНОВСКОМУ С.В.

taganai89@yandex.ru

ул. Ильинка, д. 23/16, Москва, Российская Федерация, 103132



508509

« 18 » июля 20 25 г.

№ A26-02-50850991

Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской Федерации 27.05.2025 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 27.05.2025 г. за № 508509, рассмотрено.

В целях рассмотрения Вашего обращения в Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа были запрошены необходимые документы и материалы.

На основании полученной информации сообщаем следующее:

«Богдановский Сергей Викторович является председателем региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» (далее - РКООИ «ЦИП «Таганай», организация), которая включена в реестр поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ) в декабре 2015 года, субсидия предоставляется его организации начиная с октября 2016 года.

В 2025 году в рамках заключенных соглашений РКООИ «ЦИП «Таганай» предоставляется субсидия в целях компенсации понесенных расходов при предоставлении гражданам социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и срочной социальной услуги «Перевозка на автотранспорте службы «Социальное такси».

По вопросу *«1. Противоречия и его уровень (региональный или федеральный)»*.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) был принят для реформирования системы социальных услуг, повышения их качества и расширения участия негосударственных организаций (НКО, коммерческих структур) в этой сфере.

Отличие между Федеральным законом № 189-ФЗ и Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) заключается в их целях, механизмах регулирования и субъектах, на которых они ориентированы.

Федеральный закон № 189-ФЗ:

регулирует государственный (муниципальный) социальный заказ, то есть механизм привлечения негосударственных организаций (НКО, коммерческих структур) к оказанию социальных услуг за бюджетные средства;

делает акцент на конкурсном отборе поставщиков, включая НКО и бизнес;

вводит социальный заказ (долгосрочное финансирование НКО и коммерческих организаций на конкурсной основе);

позволяет гражданам выбирать поставщика услуги, бюджетные средства будут направлены выбранной организации;

соглашения по социальному заказу могут заключаться до 3 лет.

Федеральный закон № 442-ФЗ:

устанавливает общие принципы социального обслуживания граждан, включая перечень услуг, права получателей и обязанности поставщиков (в основном государственных и муниципальных учреждений);

ориентирован в первую очередь на государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания (центры социальной помощи, дома-интернаты и т.д.);

предусматривает бюджетное финансирование государственных учреждений и частичную платность услуг для граждан;

дает гражданину право на социальное обслуживание, но выбор организации чаще ограничен государственными учреждениями;

услуги предоставляются по индивидуальным программам предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа) без четких долгосрочных гарантий финансирования.

Таким образом, Федеральный закон № 442-ФЗ – это базовый закон, определяющий систему социального обслуживания в России, а Федеральный закон № 189-ФЗ – дополнительный инструмент, позволяющий привлекать негосударственных поставщиков для повышения качества и разнообразия услуг.

Федеральный закон № 189-ФЗ не заменяет Федеральный закон № 442-ФЗ, а дополняет его, создавая альтернативный механизм оказания социальной помощи.

Перечень полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания определен статьей 8 Федерального закона № 442-ФЗ.

В соответствии с Положением о департаменте социальной защиты населения автономного округа (далее – департамент), утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 26.06.2012 № 482-П, департамент осуществляет функции уполномоченного органа в сфере социального обслуживания на территории автономного округа, а также обеспечивает реализацию полномочий Правительства автономного округа в сфере социального обслуживания по правовому регулированию и организации социального обслуживания в автономном округе в пределах полномочий, установленных Федеральным законом № 442-ФЗ.

Таким образом, полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации по правовому регулированию и организации социального обслуживания в автономном округе, предусмотренное пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ, осуществляется департаментом как уполномоченным органом государственной власти в сфере социального обслуживания на территории автономного округа.

Принятые нормативные правовые акты автономного округа в сфере социального обслуживания соответствуют требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

По вопросу *«2. Какие это вызывает трудности у поставщиков и получателей социальных услуг».*

Негосударственным поставщикам социальных услуг начиная с 2016 года стабильно предоставляются субсидии из окружного бюджета в целях компенсации их расходов за оказанные социальные услуги.

Субсидии предоставляются в соответствии с порядками, утвержденными постановлениями Правительства автономного округа от 25.06.2021 № 557-П и от 30.12.2022 № 1325-П.

Расходы региона на предоставление субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг с каждым годом увеличиваются. Так, в 2022 году сумма предоставленных средств составила 292 млн рублей, в 2023 году - 348 млн рублей, в 2024 году - 392 млн рублей.

РКООИ «ЦИП «Таганай» предоставлена субсидия в 2020 году в размере 4,8 млн рублей, в 2021 году - 4,8 млн рублей, в 2022 году - 6,6 млн рублей, в 2023 году - 11,2 млн рублей, в 2024 году - 14,1 млн рублей.

На сегодняшний день в регионе социальное обслуживание обеспечивают 53 организации социального обслуживания, из них 43 негосударственных организаций и 10 государственных организаций. Услуги предоставляются в различных формах социального обслуживания, доступны для граждан и соответствуют требованиям регионального и федерального законодательства в сфере социального обслуживания.

По вопросу *«3. Какие убытки несет бюджет противоречий в законодательстве».*

В бюджете автономного округа по ведомству департамента ежегодно предусматривается порядка 3 млрд рублей (в 2025 году эта сумма составляет 3,5 млрд рублей) на реализацию данных полномочий.

Согласно поручению Президента Российской Федерации, озвученному в Послании к Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года, доступ некоммерческих организации к средствам региональных и местных бюджетов, реализующих социальные программы, должен составлять до 10 %.

В свою очередь расходы предусмотренные на финансирование негосударственных поставщиков, оказывающих социальные услуги в рамках федеральных законов № 442-ФЗ и № 189-ФЗ, в соответствии с порядками, принятыми на территории автономного округа, составляют 12 % от общего объема финансирования мероприятий по социальному обслуживанию.

Таким образом, отсутствие противоречий в законодательстве создает более надежные условия для функционирования бюджета, что в свою очередь, снижает вероятность финансовых потерь и способствует эффективному использованию бюджетных средств.

По вопросу *«4. Что теряют получатели социальных услуг, если в социальной сфере ничего не изменить».*

Развитие социального обслуживания граждан в России в последние годы идет по пути децентрализации, цифровизации и расширения участия негосударственного сектора.

Определены ключевые направления и тенденции в сфере социального обслуживания:

расширение негосударственного сектора путем внедрения социального заказа в рамках Федерального закона № 189-ФЗ, поддержки частных организаций, оказывающих социальные услуги (льготные кредиты, налоговые преференции);

персонификация услуг (индивидуальные программы подбираются под конкретные потребности гражданина, сертификаты позволяют гражданину выбрать поставщика социальных услуг);

цифровизация (внедрение различных информационных систем (государственная информационная система «Единая карта жителя Ямала», Единая информационная система социального обслуживания, запись на социальные услуги через Госуслуги и др.);

внедрение новых форм обслуживания (услуги «Социальное такси», мобильные бригады, сопровождаемое проживание для инвалидов, система долговременного ухода для инвалидов и граждан пожилого возраста и др.);

повышение качества социального обслуживания (внедрение профессиональных стандартов для социальных работников, независимая оценка качества услуг, общественный контроль и др.);

профилактика социального неблагополучия (ранняя помощь семьям с детьми-инвалидами, социальные контракты и др.).

Проблемные вопросы при внедрении новых механизмов социального обслуживания конечно же возникают, но департамент всегда открыт к диалогу и решению проблем, связанных с организацией социального обслуживания в регионе.

По вопросу *«5. Что требуется предпринять в ближайшее время для устранения этих противоречий».*

В регионе установлена единая система стандартов и правил для всех поставщиков социальных услуг постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2014 № 1087-П «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

Упрощение административных процедур для негосударственных поставщиков и введение прозрачных механизмов финансирования и распределения государственных заказов будет обеспечено посредством работы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

По вопросу *«6. Какая будет экономия для бюджета при устранении недостатков».*

На сегодняшний день в округе отсутствуют дублирующие расходы в рамках реализации мероприятий социального обслуживания граждан.

Финансирование социальных организаций разной формы собственности зависит от количества получателей социальных услуг, а также количества оказанных услуг.

В рамках действующего законодательства один получатель услуг не может получить одни и те же услуги, предусмотренные стандартом оказания социальных услуг, в разных организациях социального обслуживания. Учет получателей и оказанных им услуг ведется посредством государственной информационной системы «Единая карта жителя Ямала», исключающей дублирование.

В период с 2015 года по 2025 год число негосударственных поставщиков социальных услуг в округе выросло с 1 до 43, что говорит о развитии конкуренции в этой отрасли экономики, при этом тарифы на социальные услуги, утверждаемые для государственных учреждений социального обслуживания ежегодно индексируются.

Вместе с тем информируем, что тариф на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» в 2018 году был установлен на уровне 2300 рублей для поставщиков муниципального образования город Ноябрьск в рамках пилотного проекта в условиях отсутствия конкуренции (на тот момент в городе

оказанием данных услуг занимался только один негосударственный поставщик) с целью покрытия расходов поставщика при большом охвате получателей.

Учитывая, что количество негосударственных поставщиков социальных услуг существенно возросло, в том числе в городе Ноябрьске (4 поставщика), в 2025 году тариф на данную услугу был установлен в размере 884 рубля, при этом количество поездок, доступных для получателя в год, согласно внесенным изменениям в стандарты оказания услуг, увеличено с 48 до 96.

По вопросам «7. Почему для нашей организации это важно»,

«8. Почему это важно для региона», «9. Почему это важно для страны».

Государство не всегда может охватить все потребности населения в социальном обслуживании, особенно в отдалённых регионах. Негосударственные поставщики социальных услуг заполняют эти пробелы, предлагая адресную помощь.

Конкуренция между поставщиками услуг стимулирует инновации, индивидуальный подход, повышает качество и разнообразие услуг.

Развитие негосударственного сектора усиливает социальную защиту граждан, повышает качество их жизни и позволяет создать новые рабочие места.

Уполномоченным органом государственной власти в сфере социального обслуживания на территории автономного округа является департамент.

Департамент осуществляет свою деятельность строго в рамках законодательства Российской Федерации, автономного округа и в полном объеме выполняет все возложенные на него полномочия по социальному обслуживанию граждан, тем самым обеспечивает доступность и гарантированность социальных услуг.

В 2024 году более 8 тыс. гражданам организациями социального обслуживания автономного округа оказано порядка 1 200 тыс. социальных услуг.

В 2023 году автономный округ занимал 4 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг.

Развитие рынка социальных услуг в регионе также подтверждается достаточно высоким значением показателя «удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности», который за последние годы находится на достаточно высоком уровне (в 2022 году составил 84,4 %, в 2023 году - 79,4 %, в 2024 году - 82,5 %).

По поступившим предложениям.

Создать межведомственную рабочую группу для разработки и внедрения изменений.

Для разработки и внедрения изменений в законодательство о социальном обслуживании создание межведомственной рабочей группы не требуется.

Принятие нормативных правовых актов в автономно округе регулируется нормами постановления Правительства автономного округа от 06.06.2011 № 377-П «О правотворческой деятельности и правовой работе исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа».

Кроме того, постановлением Правительства автономного округа от 18.08.2016 № 794-П предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в рамках которой

предусмотрено открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта нормативного правового акта (публичные консультации), а также рассмотрение всех поступивших замечаний и предложений.

Провести публичные слушания с участием всех заинтересованных сторон.

В 2025 году общественной палатой автономного округа было организовано и проведено две рабочие встречи с негосударственными поставщиками социальных услуг с участием департамента и других заинтересованных лиц, в ходе которых были рассмотрены итоги реализации в 2024 году Федерального закона № 189-ФЗ, а также даны ответы на поступившие вопросы.

Департамент на постоянной основе осуществляет взаимодействие с негосударственными поставщиками социальных услуг, в том числе путем проведения ВКС, консультаций и информирования о порядках предоставления социальных услуг и субсидий в целях компенсации расходов за оказанные услуги, в круглосуточном режиме функционирует чат-группа в мессенджерах.

Разработать и утвердить новую концепцию развития социальных услуг.

Концепция развития социальных услуг в Российской Федерации утверждается на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

На федеральном уровне эту сферу регулируют:

Федеральный закон № 442-ФЗ, устанавливает принципы, виды и порядок предоставления социальных услуг;

государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», направлена на обеспечение достойного уровня жизни и социальной защищенности уязвимых слоев населения (малоимущих, инвалидов, пенсионеров, семей с детьми и др.);

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, определяет основные направления государственной политики в отношении граждан старшего поколения.

На региональном уровне каждый субъект Российской Федерации разрабатывает собственные концепции и программы на основе федеральных требований.

В автономном округе нормы о социальном обслуживании граждан закреплены в Законе автономного округа от 01.12.2014 № 109-ЗАО «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» и постановлении Правительства автономного округа от 25.12.2014 № 1087-П «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

Вопрос о разработке новой концепции развития социальных услуг требует проработки на федеральном уровне.»

Консультант департамента
письменных обращений граждан и
организаций



А.Леонтьев